RÉPUBLIQUE DU BENIN

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

PROCES-VERBAL DE SEANCE

LA PLENIERE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE

DATE : 24 juillet 2024

DOSSIER : n°2024- C/010/DST/SCC/CTJ

COMPOSITION ET PRESIDENCE

La plénière de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel statuant en session de contentieux sous la présidence de Monsieur Claude Dieu Donné MONTCHO et composée de :

- Mme Viviane OROU TAMA ;
- M. Claude Dieu Donné MONTCHO ;
- M. Judicaël TANDJIEKPON ;
- M. Codjo Louis DOSSOU ;
- M. Charles TOKO ;
- M. Friggens Jeffrey ADJAVON.

Réunie à la salle des délibérations au siège de l'institution le 24 juillet 2024 à 17 heures 30 minutes,

PROCEDURE

a appelé la procédure suivie contre Monsieur Félix BALLEY,

PARTIES

- Monsieur Félix BALLEY, représenté par Maître Paul AVLESSI, Avocat au Barreau du Bénin ;
- Monsieur Gilles Sixte FELIHO, plaignant (Participant en ligne).

EN PRESENCE DE :

Bureau de l'Autorité
- Monsieur Luciano HOUNKPONOU, Président ;
- Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur ;

Secrétaires
- Monsieur Awali BOUBAKAR ;
- Madame Valentine AHOUANGAN ;

Lesquels ne prennent pas part aux délibérations.

IL EST RAPPELE

Le code du numérique en son livre Vème a instauré un régime légal de protection des données personnelles et de la vie privée.

Aux nombres des obligations mises à la charge des responsables de traitements, le code a prévu en ses articles 383.1, 389 alinéa 1, 405 et 407, le recueil du consentement auprès de la personne concernée et l'obligation d'accomplissement des formalités préalables des traitements de données à caractère personnel, auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

Il ressort du présent dossier que par lettre en date du 02 octobre 2023, reçue au secrétariat de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) le 03 octobre 2023, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a saisi l'Autorité d'une plainte contre Maître Félix A. BALLEY. Il lui reproche d'avoir collecté, traité ses données personnelles sans avoir préalablement respecté les conditions générales de licéité, de transparence, et d'information de traitements de données personnelles conformément aux dispositions des articles 517, 383, 384, 416 et 437 du code du numérique.

Ayant accusé réception de cette plainte par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT du 14 décembre 2023, l'Autorité a, à la même date adressé, au notaire par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT une "*Interpellation et mise en demeure* » libellée, entre autres comme suit :

« *Nous vous invitons à transmettre à l'APDP* ***8 jours au plus tard dès réception de la présente****, les autorisations et consentement en vertu desquels vous auriez procédé à ces traitements.*

(…)

Cette interpellation est faite en vertu des articles 452, alinéa 2, 487 et 488 du code du numérique ».

Dans sa réponse datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il affirme avoir reçu la correspondance de l'APDP le 18 décembre 2023, le notaire rejette le bien-fondé des incriminations portées contre lui en excipant des devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office.

C'est en raison des faits ci-dessus relatés que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a engagé la présente procédure en vue de l'application, le cas échéant, de la loi.

IL EST EXPOSE / DECIDE

A l'audience du 19 juin 2024, après avoir écouté Maître BALLEY et son avocat, la Plénière a renvoyé le dossier pour comparution ou audition de Monsieur Gilles Sixte FELIHO.

A la présente audience, après que le plaignant Monsieur Gilles Sixte FELIHO se soit connecté, un rappel des conclusions de la dernière audience lui a été fait et le Président de

séance lui a expliqué que la Plénière ne peut faire suite à sa demande de mise à disposition du rapport d'instruction adressé à Monsieur Félix BALLEY mais qu'il lui est loisible de venir consulter le rapport d'instruction sur place ou mandater une personne pour le faire et lui en rendre compte.

Monsieur Gilles Sixte FELIHO s'est plaint d'avoir tardivement reçu le lien de connexion à la présente session contentieuse et a réitéré sa demande de recevoir copie du rapport d'instruction adressé à Monsieur Félix BALLEY.

Le Président de séance après consultation des Conseillers a instruit le Secrétariat à l'effet d'envoyer par mail une copie du procès- verbal de l'audience du 19 juin 2024 à Monsieur Gilles Sixte FELIHO, **a renvoyé ferme le dossier au 28 août 2024 à 17 heures pour continuation des débats, comparution de Monsieur Gilles Sixte FELIHO et prise de connaissance du rapport d'instruction sur place.**

Les parties se sont retirées et le présent procès-verbal a été établi.

La séance a été levée à 17 heures 44 minutes.

Fait à Cotonou le 24 juillet 2024

Le secrétaire de séance

Awali BOUBAKAR

Le Président

Claude D. MONTCHO

PJ : **Copie rapport d'instruction.**

@apdpbenin229 contact@apdp.bj Numéro Vert 150